

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 238/2530

นายสุขเกษม สิทธิวิณิช

โจทก์

นายพนัส โยธาสมุทร กับพวก

จำเลย

นายสุขเกษม สิทธิวิณิช โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา เนื่องจากโจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงกันได้โดยต่างไม่ตั้งใจที่จะดำเนินคดีต่อไป โจทก์จึงขอถอนฎีกาไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ที่ 2 แกลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน(อันดับ 40)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177,83

ในวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง ศาลชั้นต้นเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง จึงให้งดการไต่สวนมูลฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 31)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 40)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องฎีกาได้ จำหน่ายคดี

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องฎีกาได้ จำหน่ายคดี

(คำนี้ ฤๅไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ